



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/79/2018
מס' בקשה: 2/53/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

1	התובעים	לפיד ציון צפי, ת.ז. 032358640
2		רפ אדוה אביבה, ת.ז. 051732337
3		אטיא שי חיים, ת.ז. 033631912
4		אוחיון טל, ת.ז. 061010724
5		בן חיון דוד, ת.ז. 024171449
באמצעות ב"כ: עו"ד אביבה רפ המר זבולון 6, ירושלים טל': 052-5664163 פקס: 02-5672156		

נגד

1	הנתבעים	שמעוני ויקי, ת.ז. 024412975
2		שמעוני חיים ויקטור, ת.ז. 022670228
באמצעות ב"כ: עו"ד שמעוני חיים ויקי הגדוד העברי 10, אשקלון טל': 08-6753081 פקס: 08-6752963		
3		פרטנר תקשורת בע"מ ח.צ. 520044314
באמצעות ב"כ עו"ד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' ששת הימים 30 בני ברק טל': 03-6019601 פקס: 03-6019602		

החלטה

א. העובדות הרלוונטיות

1. עניין לנו בסכסוך שנתגלע בין בעלי דירות בבית המשותף שברחוב משה שרת 34 אשקלון הידוע כגוש 1934 חלקה 34 (להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**") בעקבות התקנת אנטנה השייכת לחברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן: "**הנתבעת 3**" או "**פרטנר**") במרפסת דירת הנתבעים 1 ו-2. בכתב התביעה אשר הוגש על ידי חלק מדיירי הבית המשותף נטען כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/79/2018
מס' בקשה: 2/53/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- האנטנה שהותקנה במרפסת דירת הנתבעים 1 ו-2 מהווה סכנה לבריאותם של בעלי הדירות בבית וכן פוגעת בערכן של הדירות בבית המשותף, והיא הותקנה מבלי שניתנה הסכמתם.
2. בכתב ההגנה שהוגש מטעם נתבעים 1 ו-2 נטען כי הדירה נרכשה על ידם כשמתקני פרטנר כבר הותקנו בה וכי הנתבעת 3 קיבלה את כל ההיתרים הנדרשים עובר להתקנה. לשיטתם, עילת התביעה התיישנה שכן חלפו למעלה משבע שנים ממועד התקנת האנטנה.
3. בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת 3 נטען כי יש לסלק את התביעה על הסף מחמת העדר סמכות למותב זה לדון בה, זאת כיון שמדובר בתביעה נזיקית אשר אינה מצויה בסמכות המפקחת וכן כי הנתבעת 3 כלל אינה בעלת דירה בבית המשותף. כן נטען כי התקנת האנטנה נעשתה ברכוש פרטי ולא ברכוש משותף. מכתב ההגנה ונספחיו עולה כי הנתבעת 3 התקשרה בשנת 2004 בהסכם שכירות עם בעלי הדירה הקודמים ודמי השכירות עומדים על סכום של 5,400 ש"ח לחודש.
4. בתום דיון שהתקיים ביום 25.3.19 במעמד הצדדים הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכל הנוגע לשאלת הסמכות העניינית.
5. למען שלמות התמונה יצוין כי התובעת 2 היתה בעבר בעלת דירה בבית המשותף ומכרה את דירתה לתובע 1. במעמד הדיון הבהירה התובעת 2 שככל שאין לה מעמד בפני מותב זה כיון שאינה עוד בעלת דירה הרי שהיא תשמש כבאת כוחם של התובעים.

ב. תמצית טענות הצדדים בעניין הסמכות

6. לטענת פרטנר תביעה זו אין עניינה בסכסוך הנוגע לזכויות או חובות על פי תקנון הבית המשותף כמו גם אין עניינה בהסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, ולפיכך היא אינה חוסה תחת הנושאים המצויים בסמכות המפקח על רישום מקרקעין הקבועים בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"). מדובר באנטנה שהותקנה בתוך דירת הנתבעים 1 ו-2, קרי בתוך רכושם הפרטי ולפיכך המפקח אינו בעל סמכות לדון בתביעה. לשיטת הנתבעת 3 די בכך כדי להביא לסילוק התביעה על הסף אך היא מוסיפה וטוענת כי כתב התביעה כולל שורה ארוכה של סוגיות שאין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בהן, ביניהן: מטרה, עבירה של שימוש חורג וטענות נזיקיות אשר אינן בתחום סמכותו של המפקח. לכל אלו יש להוסיף, לטענת פרטנר כי היא עצמה אינה מהווה בעלת דירה בבית המשותף. עוד הוסיפה פרטנר לטעון כי לא קיימת כל תשתית ברכוש המשותף וכל השימוש נעשה ברכוש הפרטי של הנתבעים 1 ו-2 בלבד. הנתבעים 1 ו-2 הודיעו כי הם מצטרפים לכל טיעוניה של פרטנר.
7. התובעים טענו מנגד כי מדובר בסכסוך שעניינו הסגת גבול לגבי יש סמכות מקבילה לבית משפט ולמפקח על רישום מקרקעין. לטענתם ברכוש המשותף הותקנה "צנרת" של חברת פרטנר ולפיכך השימוש של הנתבעים נעשה גם ברכוש המשותף ולא רק ברכושם הפרטי. נטען כי למרות שהנתבעת 3 אינה בעלת דירה בבית, הרי שבינה ובין הנתבעים 1 ו-2



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק: 2/79/2018
מס' בקשה: 2/53/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מתקיימת "קרבה משפטית" מכוחה יש לראות בה שותפתם להליך ואין כל מניעה שמותב זה ידון בעניינה.

8. בסיכומי תשובה שהגישה פרטנר טענה כי טענה אחת בלבד מצד התובעים מצריכה התייחסותה והיא כי צנרת של פרטנר עוברת ברחבי הרכוש המשותף. לשיטת פרטנר כפי שכבר נטען בראשית טענותיה, צנרת כלשהי שעברה בעבר ברכוש המשותף אינה קיימת עוד והיא הוסרה ולא קיים כל שימוש ברכוש המשותף הקשור לאנטנה.

ג. דיון

9. סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין מוסדרת בסעיף 72 לחוק המקרקעין:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

10. בניגוד לטענת התובעים אין המדובר בסכסוך שעניינו הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף. מדובר באנטנה המותקנת ברכוש הפרטי וזהו לב התביעה ולפיכך אין מקרה זה עולה כדי הסגת גבול כאמור הקבועה בסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין לגביה קיימת סמכות מקבילה למפקח. גם אם אכן עוברת צנרת של פרטנר ברכוש המשותף, וזאת בניגוד מוחלט להצהרותיה של פרטנר בכתבי הטענות, הרי שהיא נלווית וטפלה לעיקר התביעה שעניינו הסרת האנטנה שהותקנה ברכוש הפרטי. עולה אפוא, כי עילת הסגת הגבול הקבועה בסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין אינה רלוונטית.

11. כתב התביעה מנוסח באופן הכולל עילות נזיקיות רבות ביניהן מטרד, ירידת ערך וכיו"ב. בד.נ. 20/73 **שמע נ' סדובסקי ואח'** פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 נקבע כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/79/2018
מס' בקשה: 2/53/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**"סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם סמכותו של מפקח היכול
עכשיו לדון גם בתביעות נזיקין בעילה של הסגת גבול ולעניין זה
נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי
לדון בתביעות נזיקין אחרות."** (ההדגשה אינה במקור).

ראו לעניין זה גם עש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (פורסם
ביום 15.4.19).

12. לכל אלו יש להוסיף כי פרטנר אשר אין ספק כי היא בעל דין דרוש ורלוונטי להכרעה
בתביעה מסוג זה אינה בעלת מעמד כלל בדיון בפניי כיוון שהיא אינה בעלת דירה אלא
קשורה בהסכם שכירות אל מול הנתבעים 1 ו-2. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע מי
הצדדים הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח:

"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף.

13. על פי סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין שפורטו לעיל שוכר אינו רשאי להיות צד לסכסוך
בפני המפקח על רישום מקרקעין. בע"א (ת"א) 1730/90 צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ
ואח' נ' יום טוב בע"מ ואח' (לא פורסם) (להלן: "עניין צ.ה.ר") קבעה כב' השופטת חיות
(כתוארה דאז) כי שוכר לשעה אינו עונה להגדרה של "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה"
כהגדרת מונח זה בסעיף 72(ג) לחוק.

14. למען שלמות התמונה אציין כי לא מצאתי להידרש לסעיף 27ג' חוק התקשורת (בזק
ושידורים), תשמ"ב-1982, העוסק בהתקנת מתקן גישה אלחוטית בבית משותף, ראשית כי
התובעת לא השתיתה תביעתה על סעיף זה, ושנית כיוון שעיון בסעיף זה מעלה כי הוא
רלוונטי מקום בו מדובר בהתקנת מתקן גישה אלחוטית על גג הבניין, במקום שאינו רכוש
משותף בלבד מה שאין כן בענייננו ובנוסף, הוא עוסק באישור שניתן על ידי המפקח להצבת
מתקן גישה אלחוטית מלכתחילה ולא בדיעבד ולאחר שנים רבות כמו במקרה דנן.

15. לאור כל האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה כי התביעה אינה מצויה בסמכותי.

16. אשר על כן אני מורה על העברת הדיון בתביעה לבית משפט שלום באשקלון הוא בית
המשפט המוסמך לדון בתביעה זאת בהתאם לסעיף 79(א) לחוק בתי המשפט, תשמ"ד-
1984. ראוי לציין כי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להעביר תיקים שאינם
בסמכותו עוגנה ואושרה בע"א 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף
(פורסם ביום 5.6.02).

17. האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך כאן תושב לתובעים, לאחר המצאת אישור בדבר
תשלום האגרה בבית המשפט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

**מס' תיק: 2/79/2018
מס' בקשה: 2/53/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. המזכירות תעביר את התיק בצירוף החלטתי זו **לבית משפט השלום באשקלון** וכן תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ט, 23 מאי 2019, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין